

# PRINCIPALES RETOS QUE AFRONTA LA **CRIMINOLOGÍA** EN EL SIGLO XXI

—• LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA —•



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

**Principales retos que afronta la  
Criminología en el siglo XXI**

© Luis Rodríguez Manzanera

© Instituto Nacional de Ciencias Penales

Instituto Nacional de Ciencias Penales  
Magisterio Nacional núm. 113,  
Col. Tlalpan, Alcaldía Tlalpan,  
C.P. 14000, Ciudad de México

**DIRECTORIO INACIPE**

ALEJANDRO GERTZ MANERO  
Fiscal General de la República  
y Presidente de la H. Junta  
de Gobierno del INACIPE

GABRIELA ALEJANDRA  
ROSALES HERNÁNDEZ  
Secretaria General de Extensión

LETICIA PIÑA FERMAN  
Jefa del Departamento de Publicaciones

Primera edición, 2023

**ISBN: 978-607-560-159-5**

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Edición de distribución gratuita.



# Contenido

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
|          | <b>Introducción . . . . .</b>             | <b>4</b>  |
| <b>1</b> | <b>Retos de la criminología . . . . .</b> | <b>8</b>  |
| <b>2</b> | <b>Los cuatro jinetes. . . . .</b>        | <b>20</b> |
| <b>3</b> | <b>Los grandes retos. . . . .</b>         | <b>56</b> |
| <b>4</b> | <b>Fuentes de consulta. . . . .</b>       | <b>79</b> |

Utiliza los títulos del índice de contenido  
para navegar a través del libro



## Introducción

**E**l siglo XXI, en el que nos toca vivir en estos momentos, se ha visto dividido en dos partes a causa del COVID-19, por lo que principiamos a hablar de antes de la pandemia y durante la pandemia, viéndonos obligados a pensar en un tercer tiempo: ¿qué va a suceder después de la pandemia?

En todos los ámbitos sucede esto, y la criminología no es la excepción. Tenemos que observar esa línea de tiempo para entender lo que está sucediendo y así poder hacer predicción.

Lo indudable es que hay una serie de modificaciones individuales y sociales, de escenarios diversos, de cambios económicos y políticos que influyen no solo en nuestra percepción del mundo, sino en la realidad criminológica. Aparecen así una serie de retos, tanto teóricos como prácticos, de los que debemos dar cuenta, y este es el motivo de este estudio, que está integrado en la forma siguiente.

La primera parte la dedicamos, en principio, a situar el panorama dentro de la pandemia COVID-19, con la problemá-



tica a nivel individual, grupal y comunitaria, y las principales manifestaciones que pueden tener consecuencias criminológicas.

Este apartado continúa con los problemas que se plantean en la teoría criminológica, tanto con las escuelas antiguas como con las modernas y con la tendencia actual de un conocimiento holístico, donde intervienen las diversas ramas del conocimiento, con la afirmación y reconocimiento de que nos enfrentamos a un fenómeno por demás complejo y variable en el tiempo y en el espacio.

La segunda parte está dedicada a los cuatro jinetes del apocalipsis criminal actual: la corrupción, la violencia, la inseguridad y la impunidad, que tienen vasos comunicantes e interactúan de tal manera que aisladamente no pueden ni entenderse ni remediarse.

La corrupción y la impunidad siempre van de la mano. La corrupción, como problema endémico, tan difícil de combatir y tan extendido en todos los niveles, con sus peculiares manifestaciones dentro de la pandemia y como punto común a todas las formas de criminalidad asociada. La impunidad, como un fracaso del sistema de justicia y de los planes de prevención, con sus resultados en las percepciones de inseguridad, y esta misma como un problema real, detectable en las encuestas e investigaciones.

Por su parte, la violencia, como el símbolo de la época, desmedida y cada vez más brutal, y la esperanza de que descenderían los índices con la pandemia no se ve cumplida, al menos en homicidios y en agresiones intrafamiliares.



Una tercera parte hace referencia a tres problemas clave: el drama penitenciario, las víctimas, cada vez más numerosas y desvalidas, y la prevención de nuevas y convencionales formas de criminalidad. Al ser imposible tratar de extendernos en las múltiples manifestaciones de la antisocialidad, tan solo mencionaremos las que más preocupan en estos momentos.

El problema penitenciario se agudizó con el COVID-19. De por sí con algunas cárceles insalubres y sobrepobladas y con una normatividad represiva, la pandemia ha afectado muy peculiarmente este medio.

Las oleadas migratorias de personas que vienen del sur tratando de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, huyendo de la miseria y de la violencia, se convierte en uno de los problemas victimológicos más serios para nuestro país (y no podemos olvidar a nuestros desplazados internos y nuestros propios emigrantes).

La cibercriminalidad aumentó notablemente, ya que el cambio de lo presencial a lo virtual ha sido enorme, tanto en lo laboral como en lo escolar, en las transacciones comerciales y en la vida en general, dando a estos criminales oportunidades que no tenían.

La cuestión policiaca, que se vio rebasada por la violencia y se optó por llamar a otras fuerzas de seguridad, y en general todo el fenómeno de la administración e impartición de justicia, es de los temas más preocupantes, ya que estos últimos tuvieron que adaptarse de forma veloz a un mundo no presencial.



Es claro que hay temas transversales, como los derechos humanos, que serán la brújula que nos guiará todo el trabajo; el enfoque de género, ahora indispensable en toda investigación; los menores de edad como grupo vulnerable; y, finalmente, las víctimas: la cara olvidada del problema.

Intentamos dar un panorama global, no exclusivo de nuestro medio, pues la internacionalización del crimen es ya un hecho incontrovertible. En este estudio no mencionamos la muy abundante y variada bibliografía, sino que pretendemos exponer algunas ideas base para la descripción del fenómeno.

Utilizaremos continuamente los instrumentos, directrices, convenios y reglas de la Organización de las Naciones Unidas, por tratarse de normas reconocidas y aprobadas por la mayoría de los países.

Hacemos referencia a algunas leyes, lo que es por demás necesario, aunque con la aclaración de que el marco utilizado es el criminológico, y en forma alguna intentamos hacer un análisis jurídico; sin embargo, va a quedar claro que la realidad ha superado a la legislación y que es necesaria una revisión a fondo del cuerpo normativo.

En el apartado de conclusiones, se plantea el tema de la prevención, a corto y largo plazo, según se va resolviendo el problema de la pandemia y las diversas variantes que influyen en la criminalidad.

México, 2021





## Retos de la criminología

### La pandemia de covid-19

**P**ara vislumbrar los principales retos de la criminología en este siglo XXI, tenemos que hacer consciente una serie de cambios económicos y sociales provocados por la pandemia del covid-19, que vino a modificar muchas cosas, entre ellas nuestra misma concepción del mundo, del tiempo y del espacio.

El tiempo queda roto en dos partes: antes de la pandemia y después de esta, y el espacio se divide en real y virtual, entre los cuales este último ha tomado una preponderancia que no había tenido antes.

De todas formas, al menos en el momento en que escribimos esto, estamos dentro de la pandemia, podemos contemplar (y valorar) la realidad anterior a la pandemia y tratamos, más que nunca, de visualizar el futuro, que por mucho que queramos ya no va a ser como antes.





En un trabajo anterior hemos analizado los tres niveles en que se puede interpretar la problemática actual, y distinguimos el nivel individual, de un nivel grupal y de uno comunitario, para los cuales abordamos sus implicaciones criminológicas.

A nivel *individual*, la pandemia se vive en diferente forma y con diversa intensidad según la edad, la personalidad, los medios materiales, el hábitat, la cultura, la experiencia, entre otros factores. De todas formas, es frustrante el estar limitado en movilidad y no poder llevar una vida normal, para muchos no poder trabajar o estudiar o realizar sus pasatiempos.

La frustración lleva a la agresión (una vieja regla criminológica) contra otros o contra sí mismo. Así, los reportes de autoagresión (alcohol, drogas y aun suicidio) han aumentado en todo el mundo.

Agreguemos el miedo al contagio, por uno mismo y por familiares y amigos, y la dependencia de otros, más la impotencia ante el fenómeno: todos factores propicios a la depresión y la frustración.

A nivel *grupal*, nos referimos en primer lugar al grupo primario, la familia, pues al estar en encierro domiciliario con los demás familiares las relaciones interpersonales aumentan, las reglas de convivencia cambian, el código de conducta es otro.

Lo anterior trae roces y discusiones que pueden desembocar en violencia intrafamiliar y, aunque se cometan conductas que pueden tipificar delito, raramente son denunciadas. A



pesar de la alta cifra negra, el reporte de las autoridades es que ha habido un aumento de denuncias en esta época.

En el tercer nivel, el *comunitario*, con el aislamiento la comunidad se va despersonalizando, la cohesión social se debilita, las relaciones sociales cambian, la sana distancia nos aleja de los demás y las transacciones se hacen ahora por internet.

Tenemos aquí los dos extremos criminógenos: por un lado, el hacinamiento familiar y, por el otro, el aislamiento. En el primero, por el contacto continuo; en el segundo, sabemos que la soledad es un factor victimógeno.

Se producen una serie de fenómenos como el estigma social que adquiere un sujeto contagiado, que se ve rechazado y captado como peligroso, está *apestado*, según el término que viene desde el medioevo y que se daba a los sujetos que adquirirían la *peste negra*.

Otras manifestaciones que pueden darse son las compras de pánico y la angustia ante la escasez, real o provocada, de provisiones, principalmente alimentos o medicinas, en este caso de vacunas y algunos fármacos esenciales. Aquí va a pesar mucho la desigualdad social, pues un número alto de personas no van a tener acceso a ciertos satisfactores, y peor aún en cuanto siga aumentando el empobrecimiento causado por la pérdida de empleos.

La migración y los desplazamientos se agravan y se convierten en un problema serio, pues regiones enteras se han empobrecido, y comunidades completas migran en busca de empleo y de medicinas.



Hacia el futuro tenemos dos escenarios más o menos claros: el mejor, que es el fin de la pandemia en un tiempo relativamente breve, gracias a que las vacunas funcionen o que se encuentre una cura efectiva; o, por el contrario, el menos deseable, que consiste en un alargamiento de la enfermedad y de los contagios por nuevas cepas o mutaciones.

El regreso a la normalidad no puede ser precipitado. Hay que estudiar con cuidado los cambios, positivos o negativos, que se han producido en los tres niveles mencionados: el personal, el grupal y el comunitario, y ver las consecuencias criminológicas y en materia de prevención.

La criminalidad ha cambiado; no va a abandonar el terreno que ha ganado y tratará de recuperar el que ha perdido. Esto lo podemos ver en los delitos que aumentaron y los que disminuyeron, que nos dan claves para entender y prevenir.

Por ejemplo, aumentó la violencia intrafamiliar y el ciberdelito; disminuyó el robo a casa habitación y el robo de automóviles; el homicidio se mantiene igual. Al regresar habrá más automóviles, la gente saldrá de su casa, los negocios abrirán, los *antros* también, se reabrirán sucursales bancarias, etcétera.

En el escenario pesimista, en el que la pandemia se prolonga o hay nuevas dolencias, lo primero es la dificultad de calcular el tiempo: pueden ser meses o años antes de obtener la *inmunidad de rebaño*. Sin embargo, sabemos por experiencia histórica que ninguna pandemia, aun las más terribles, han sido para siempre, y que la humanidad ha logrado rehacerse y superarse. Recordemos el Renacimiento después de la peste negra.



Lo importante es hacer consciente el cambio, saber que ya nada será como antes; reconocer que, como expuso Darwin, sobrevivirán no los más fuertes, sino los que hayan logrado adaptarse a la nueva situación.

Si el cambio es tan importante, es de contemplar que la normatividad debe adaptarse. No podemos seguir con leyes prepandémicas que buscaban regir otra realidad, ni con los planes y programas de prevención de la violencia y el crimen elaboradas para otro contexto.

## Problemas teóricos

Para principiar, y desde el punto de vista científico, mencionemos algunos de los problemas teóricos que enfrenta la criminología en el momento actual.

Nos parece que el fenómeno de la lucha entre escuelas, tanto la antigua pugna entre positivista y clásicos como la más reciente entre la criminología crítica y la “tradicional” o etiológica, está superada y el enfoque es diferente, pues aún Naciones Unidas hace ahora un planteamiento holístico.

Así, la Declaración de Doha (Qatar, 2015) se intitula “Sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas para abordar los problemas sociales y económicos y promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y



la participación pública”,<sup>1</sup> y la Declaración de Kioto (Japón, 2021), versa “Sobre la promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable”.<sup>2</sup>

Varias ciencias, como la sociología, la economía, la ciencia política y la misma criminología, tratan de explicar partes de la realidad social. La criminalidad es una parte de esa realidad, pero no es un fenómeno aislado, ni puede explicarse en forma simple o unilateral.

La criminología es la ciencia que se ha especializado en el estudio de la criminalidad, y que no solo describe, sino también explica. Como ciencia causal explicativa, busca encontrar las cadenas causales, o al menos los factores que influyen en el fenómeno criminal. Al ser multifactorial, nos vemos obligados a recurrir a otras ramas del conocimiento, por lo que es necesario el trabajo interdisciplinario.

Como ciencia fáctica, la criminología debe atenerse a la realidad, a lo que realmente existe en la naturaleza, y con

- 1 Informe del 13° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal Doha, 12 a 19 de abril de 2015, Naciones Unidas, Nueva York, 2015. [https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504154\\_Spanish.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504154_Spanish.pdf). Consultado el 8 de noviembre de 2021.
- 2 14° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Kioto (Japón), 7 a 12 de marzo de 2021, Naciones Unidas, Nueva York, 2021. [https://www.unodc.org/documents/commissions/Congress/Kyoto\\_Declaration\\_booklet/21-02818\\_Kyoto\\_Declaration\\_eBook\\_S.pdf](https://www.unodc.org/documents/commissions/Congress/Kyoto_Declaration_booklet/21-02818_Kyoto_Declaration_eBook_S.pdf) Consultado el 8 de noviembre de 2021.



ello a lo que ocurre en la sociedad, en este caso la antisocialidad con toda su complejidad.

Si la teoría debe construirse sobre la realidad, una pregunta interesante es si la teoría puede cambiar la realidad. La respuesta es afirmativa: la teoría sirve para explicar la realidad, pero a la vez para proponer los cambios convenientes.

No es posible hacer teoría fuera de la realidad, al menos no dentro de una ciencia fáctica. La realidad es muy terca, está ahí, no podemos ignorarla y puede rebasar al teórico si no tiene un gran cuidado.

Sin embargo, encontramos teóricos de gabinete que desarrollan su teoría sin contacto con la realidad: ¿cuántas teorías se han derrumbado por no poderse probar en el mundo real? Lo preocupante es que en ocasiones estos teóricos opinan, hablan, legislan o aun dirigen instituciones.

Es necesario señalar la diferencia entre el mundo fáctico y el mundo normativo, así como distinguir la ciencia fáctica (en este caso la criminología) de la ciencia jurídica, el derecho (en este tema la dogmática penal). No siempre la realidad fáctica coincide con la llamada verdad legal, tema que rebasa este estudio, pero que debemos tener presente: son realidades distintas.

Reconocemos la necesidad de la legislación, que regula las conductas, da seguridad jurídica a la comunidad y sienta las bases para lo que pretendemos realizar. Sin embargo, no se debe legislar, y menos en materia penal, si no es absolutamente necesario. Es verdad que existen realidades que deben modificarse, que hay conductas indeseables que



dañan a la comunidad, pero no pueden eliminarse simplemente prohibiéndolas.

La superstición de la ley es creer que los problemas se resuelven haciendo leyes; el hambre no se quita por decreto. La ley penal y la amenaza de pena debe ser la última ratio, solo debe utilizarse cuando se han agotado todos los demás medios.

Hacemos referencia a la teoría criminológica y su importancia en la elaboración de la ley penal: el legislador debe tomar en cuenta las teorías y los resultados de la investigación en materia criminológica.

Lo anterior no implica que deban dejarse fuera la teoría y la técnica jurídica. Por el contrario, la dogmática penal es de gran importancia, pues una ley sin una teoría de base es un desorden (y si mezcla teorías es un Frankenstein).

El punto ideal es aquel en el que la legislación tiene una base teórica sólida y se fundamenta en una realidad actual, fáctica, que pueda cimentar la necesidad de la normatividad, sobre todo en materia penal.

Los diversos componentes deben ser interdependientes: un cambio en la realidad social y sanitaria (como el que estamos sufriendo en los años 2020 y 2021) obliga a una revisión en las teorías explicativas y a una actualización en la legislación.

Aquí debe plantearse uno de los grandes retos, que no es de ahora, pero que parece actualizarse y agravarse ante la magnitud de los problemas: el divorcio entre los científicos, los operadores, los practicantes y los legisladores.



La onu ha insistido en este problema desde hace mucho tiempo, señalando cómo la toma de decisiones en materia legislativa y de política criminal se hace en muchas ocasiones sin tomar en cuenta los aspectos teóricos y la investigación sobre el tema que han hecho los científicos.

Otro gran reto consiste en la necesidad de actualizar la ciencia criminológica. En esta época en que los avances científicos son extraordinarios y la cantidad de información nos llega a rebasar, no es tan fácil. Y, en los nuevos enfoques holísticos, no basta con estar enterados de las recientes propuestas teóricas en materia criminológica, sino que es necesario conocer los principales avances de otras ciencias y cuál puede ser su aplicación en la criminología.

Quizá un ejemplo actual de importancia sea el de las neurociencias, cuyo desarrollo ha sido tal que podría hablarse ya de una neurocriminología. Otro ejemplo puede ser el de la cibernética, que ha revolucionado nuestro mundo y ha hecho del tema del cibercrimen uno de los prioritarios.

Mencionaré algo en lo que he estado trabajando. En 2017, se concedió el Premio Nobel de Medicina a tres médicos estadounidenses, Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young, por haber descubierto los mecanismos profundos de los llamados ritmos circadianos, es decir, del reloj biológico que nos lleva a dormir de noche y estar despiertos de día.<sup>3</sup>

3 The Nobel Prize. *Press release*. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/press-release/> Consultado el 9 de noviembre de 2021.





Ya en los años sesenta del siglo pasado se hablaba de cronobiología. Ahora sabemos, gracias a los premios nobel citados, que esos ciclos están controlados por el núcleo supraquiasmático situado en el hipotálamo y relacionado con la luz, y de la importancia de la secreción de melatonina y serotonina.

Los ciclos son conocidos en criminología desde hace mucho tiempo. Así, Quetelet, a principios del siglo XIX, enuncia sus *leyes térmicas* tomando como variable los cambios de temperatura en las diversas estaciones del año en referencia a los delitos violentos en comparación con los delitos contra la propiedad.

En nuestro país, a mediados del siglo pasado, nuestro maestro Alfonso Quiroz Cuarón, en dos obras extraordinarias (una de las cuales es *La criminalidad en la República mexicana* y la otra *Tendencia y ritmo de la criminalidad en México*),<sup>4</sup> da cuenta de las variaciones en tiempo y espacio del fenómeno, haciendo patente que es cíclico.

Sabíamos, entonces, de la presencia del fenómeno y de los múltiples ciclos del ser humano, pero no conocíamos el mecanismo biológico, y debemos estudiar cuál es la aplicación de este conocimiento en criminología.

4 Quiroz Cuarón, Alfonso. "La criminalidad en la República mexicana". *Cuadernos de Sociología*, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional, México, 1958.



## La temática

Independientemente de los planteamientos expuestos en los documentos de la ONU, algo que puede darnos pistas sobre la temática teórica en la criminología actual son los congresos nacionales e internacionales y el Premio Estocolmo, el cual es considerado como el Nobel de nuestra materia, y cuyos resultados y temática de los últimos trabajos ganadores es interesante consultar.

Predominan trabajos sobre carreras criminales (Blumstein, 2007), crimen y curso de vida (Laub, 2011), estudios longitudinales (Farrington, 2013), evolución de conductas antisociales (Naguin, 2014), y otros sobre delincuencia juvenil (Lösel, 2006), antisocialidad adolescente (Moffitt, 2007), inadaptación infantil (Tremblay, 2017), desarrollo temprano (Hirschi, 2016) y abuso y abandono en niños (Spatz, 2016). Podemos observar el interés por la prevención temprana de la criminalidad, los estudios de seguimiento y las carreras criminales.

Otro grupo de investigaciones lo constituyen los trabajos sobre prevención situacional (Mayhew, 2015), elección racional (Clarke, 2015), policía situacional (Weisburd, 2010) y policía orientada a resolver problemas (Goldstein, 2018). Finalmente, entre otros temas destaca el de la violencia (Shepherd, 2008), armas de fuego (Zimring, 2020) y la violencia máxima: genocidio (Zaffaroni, 2009).

En cuanto a los congresos nacionales de criminología (organizados por la Sociedad Mexicana de Criminología, que



generalmente está al día en materia criminológica), los temas generales de las reuniones de la última década han sido “La criminología y el nuevo sistema de justicia penal” (congreso XIII, Chihuahua 2009), “Criminología, cultura de la legalidad y crimen organizado” (XIV, Ciudad de México 2011), “Criminología y ciencias forenses” (XV, Puebla 2013), “Desafíos para la criminología del nuevo siglo” (XVI, León 2015), “Retos y avances de la criminología” (XVII, Chiapas 2016), “Neurociencia y tecnología aplicadas a las ciencias forenses” (XVIII, Puebla 2017), “Criminología en la realidad social” (XIX, San Luis Potosí 2019), “La criminología frente a la mutación del crimen” (XX, Guadalajara 2021).

En cuanto a los congresos quinquenales de la ONU en prevención del delito y justicia penal, en lo que va del siglo se han realizado los de Viena (X, 2000), Bangkok (XI, 2005), Salvador (XII, 2010), Doha (XIII, 2015) y Kioto (XIV, 2021). En todos ellos se han producido sendas declaraciones que son verdaderos planes de acción a los que se comprometen los gobiernos.

Aparte de los temas tradicionales sobre prevención del delito, tratamiento del delincuente y cooperación internacional, en estos últimos congresos se hizo patente la preocupación por el terrorismo y por la corrupción, así como por el crimen organizado y las nuevas formas de criminalidad.

Llama la atención el cambio de estrategia, de la justicia penal hacia la justicia social, el Estado de derecho, los programas sociales y económicos de la ONU, la Declaración del Milenio y ahora la Agenda 2030.





## Los cuatro jinetes

### Introducción

En este apartado, nos referiremos a los que hemos llamado los cuatro jinetes del apocalipsis criminológico: corrupción, impunidad, inseguridad y violencia.

Si bien es posible encontrar a alguno de ellos en forma separada, lo más común es que cabalguen juntos, que se retroalimenten y que en ocasiones exista una relación de causalidad, lo que tiene una peculiar importancia en función de la explicación del fenómeno y de la prevención de la criminalidad.

Efectivamente, la corrupción puede causar impunidad, y esta producir la inseguridad; la corrupción crece donde hay impunidad, al igual que la violencia. En esta forma, los factores se van combinando hasta producir la criminalidad.



## Corrupción

Cuando hemos estudiado las principales formas de criminalidad asociada, desde la simple pandilla o banda hasta el crimen organizado, pasando por la criminalidad de cuello blanco, la política, la económica y la dorada, el factor común es la corrupción.

Tradicionalmente, por corrupción se entiende “el abuso del poder público para beneficio privado”; mientras que la Unión Europea la define como “toda transacción hecha entre autores públicos o privados mediante la cual recursos públicos son ilegalmente transformados en ganancias particulares”.

Sin embargo, puede haber corrupción también en el medio privado, y no por fuerza el beneficio obtenido es siempre económico. Por lo tanto, hay muchas formas de corrupción, dependiendo de los actores que participan, el lugar o institución en que se comete, el tipo de ganancia que se obtiene, entre otros factores.

La corrupción se ha convertido en un fenómeno “normal” (y aún se afirma que “cultural”), que no es captado como desviado, pero que ha ido invadiendo la vida moderna, en todos los niveles sociales y en todas las actividades.

La peculiar idea de que se trataba de una manifestación del sistema de producción capitalista, en cuanto a la circulación ilegal de capital, se vio desacreditada al surgir la información de lo que sucedía (y sucede) en los países llamados socialistas.



El World Justice Project, que evalúa 139 naciones en cuanto a Estado de derecho, considera seis indicadores para calificar a los países; uno de ellos es la corrupción. (Por desgracia, en el reporte de 2021, en este renglón México ocupa el lugar 135: retrocedió 18 lugares en dos años).<sup>5</sup>

La corrupción no es un problema de ideologías o partidos políticos, ni de un gobierno en particular. Al contrario, se vuelve un problema para todos, pues se pierde credibilidad, lo que puede tener efectos electorales y políticos serios.

Tampoco es un problema nuevo ni confinado a ciertos países, regiones geográficas, sistemas políticos o entornos culturales. Lo nuevo podrían ser su globalización (al igual que la del crimen) y la preocupación internacional ante su avance a través de las fronteras.

Ya a fines del siglo pasado principian a plantearse instrumentos internacionales contra la corrupción. Así, por ejemplo, en 1996 el Consejo de Europa saca su Programa de Acción, que va a producir guías (1997) y convenciones (1998 sobre ley penal y 1999 civil), y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolla sus recomendaciones (1997) y su convención (1977).

La Organización de las Naciones Unidas, después de una serie de reuniones y congresos, aprueba la Convención contra la Corrupción (UNCAC) en su Asamblea General de 31 de

<sup>5</sup> World Justice Project. *Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021*, Washington, 2021. [https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2021/04/1\\_msi-2020-2021-ESP.pdf](https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2021/04/1_msi-2020-2021-ESP.pdf) Consultado el 08 de noviembre de 2021.



octubre de 2003, que fue abierta a firma en la histórica reunión de Mérida, México, y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.<sup>6</sup>

Es necesario reconocer que este fenómeno tan generalizado comúnmente es bilateral: para que haya alguien corrompido, tiene que haber corruptor. Es decir que para estudiarlo se deben tomar en cuenta a las dos partes, no solamente a una.

En algunos casos, la corrupción se capta como un ganar-ganar, por ejemplo, en la *mordida*, cohecho que se da al policía para evitar una infracción; en las propinas para agilizar un trámite, obtener una licencia o un permiso, y en general en casos en que ambas partes obtienen un beneficio sin daños aparentes para nadie. Esto es muy diferente al simple saqueo de las arcas gubernamentales en beneficio personal o la desviación de recursos públicos para otros fines (electorales, por ejemplo).

Sin embargo, la corrupción es terriblemente dañina, pues lesiona directamente al Estado de derecho y se convierte en un problema sistémico cuando ya nada puede funcionar si no se “aceita” la maquinaria, ese aparato burocrático lento, complicado, complejo, reflejo de una ineficacia del gobierno.

---

<sup>6</sup> Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Nueva York, 2004. [https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion\\_de\\_las\\_NU\\_contra\\_la\\_Corrupcion.pdf](https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf) Consultado el 08 de noviembre de 2021.



Lo anterior causa daños económicos graves (la OCDE ha calculado que en países como México puede llegar al 10% del PIB), pues aumenta los costos de producción y de las transacciones, lo que crea una incertidumbre cuando todo depende de los “arreglos” que se puedan hacer y no de reglas claras y normas que se respeten.

Esta es una de las causas de la correlación entre el subdesarrollo económico y la corrupción; los países más desarrollados y con un Estado de derecho robusto son los que aparecen en las encuestas y estudios internacionales con menor corrupción. En contraste, los países en desarrollo presentan mayores oportunidades de corrupción, no solo por carecer de normas claras y respetadas y de órganos de vigilancia, sino por otros factores individuales, como pueden ser los bajos sueldos, la incertidumbre en el puesto, la falta de incentivos y el escaso mercado de trabajo.

El daño mayor que genera la corrupción es al Estado de derecho, que representa una condición necesaria para el desarrollo sostenido de la sociedad en todos los ámbitos. No solo se daña la legalidad, sino que los perjuicios económicos son graves, y a la larga quienes pagan son los contribuyentes, y se afecta a toda la población al disminuir la inversión productiva, ahuyentar la inversión extranjera, reducir productividad, aumentar la informalidad, entre otras consecuencias.

La corrupción, este punto común, este vaso comunicante, podría considerarse como la columna vertebral de toda una gran parte de la criminalidad asociada. En tanto no se combata a la corrupción, muy difícilmente se podrá avanzar en la solución de los problemas.





La gran pregunta es si realmente se puede acabar con la corrupción, siendo algo tan arraigado. La respuesta tiene que ser optimista: acabar, no, pero disminuir a niveles mínimos sí. Hay varios ejemplos de países que lo han logrado.

Sin embargo, no es tan fácil enfrentar un fenómeno endémico y complejo; se han propuesto múltiples respuestas, la mayoría de tomarse en cuenta. En este trabajo simplemente las enunciaremos, pues un desarrollo amplio rebasaría los límites de este estudio.

El primer problema es el del costo-beneficio, pues el trasfondo de la corrupción por lo general es económico. Como mencionamos, se trata de un ganar-ganar en que todos obtienen una ganancia, o el llamado enriquecimiento inexplicable (que es muy explicable), simple saqueo que en el fondo no es corrupción sino solamente robo.

Es necesario, entonces, que los perjuicios sean mayores que los beneficios; situación que no puede resolverse en una forma primitiva, como amenazar con mayores penas si estas no se van a aplicar realmente. Y aquí entra el tema de la impunidad, del que hablaremos más adelante.

Si, como mencionamos, la corrupción es un síntoma de la debilidad de las instituciones de un país, es obvio que una de las medidas debe ser la construcción de instituciones sólidas, permanentes y transexenales, unida a la fortificación de las ya existentes. No nos referimos únicamente al sistema de procuración e impartición de justicia, sino a todo el conjunto de instituciones que conforman el entramado social.



La participación de la sociedad es indispensable; plantear la corrupción como un problema puramente policiaco no lleva a ningún lado. Las organizaciones de la sociedad civil, los observatorios ciudadanos, los periodistas y comunicadores que denuncian y animan la denuncia deben ser alentados y protegidos en todo momento.

Una cultura de la legalidad debe estructurarse. No es tan sencillo, pues una real cultura lleva mucho tiempo y trabajo, y lo individual inicia desde la infancia, con la familia y la escuela. En realidad, se trata de una adquisición e introyección de valores y de una forma de vida.

Un presupuesto de todo programa es un Estado de derecho: las reglas deben ser claras y respetarse por todas las partes. Las complicaciones normativas y legislativas, así como la maraña burocrática y la *tramitología* abren las puertas a la corrupción.

En criminología se conoce y estudia la oportunidad como un factor de riesgo. Todo programa preventivo contempla disminuir las oportunidades para cometer una conducta antisocial, por lo que se deben disminuir tanto para el corruptor como para el corrompido.

En esto son muy útiles los guardianes o vigilantes, no solo desde dentro de la institución, como contralorías y servicios internos, sino desde afuera con los observatorios ciudadanos y periodismo de investigación.

La ciencia y la tecnología han prestado gran ayuda no solo con cámaras, sino substituyendo el flujo de efectivo por pagos electrónicos y evitando el contacto personal entre las posibles partes al hacer los trámites en forma virtual y no física.



La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales. El no llevar cuentas, las asignaciones directas, los nombramientos sin concurso y un extenso etcétera son la puerta abierta a la corrupción.

Finalmente, el gran problema humano del personal mal pagado y sin prestaciones ni seguridad laboral. Es imprescindible la adopción del servicio profesional de carrera en todas las áreas y en todos los niveles, con la selección y capacitación adecuadas para evitar no solo que el personal caiga en la tentación, sino también para impedir ciertas formas de corrupción que han sido nefandas, como el nepotismo, el amiguismo y el compromiso político.

## Impunidad

Desde un punto de vista jurídico, la impunidad es la ausencia de castigo a la persona que presuntamente ha cometido un delito. En la criminología, el fenómeno se estudia desde la cifra negra, que son los casos en los que se ha cometido una acción antisocial, pero el autor no es sujeto de una reacción social y, tratándose de la reacción propiamente jurídico penal, no ha sido denunciado, investigado, acusado, procesado o no ha recibido sentencia condenatoria.

La ONU ha manejado el fenómeno como la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investi-



gación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, a la condena a penas apropiadas e incluso a la indemnización del daño causado a las víctimas.

Esto se explica gráficamente con el embudo de la impunidad, en el que podemos observar cómo se va diluyendo la reacción penal hasta llegar a la prisión, por lo que se ha considerado a los presos como simples *chivos expiatorios* del sistema.

Una de las formas de presentar gráficamente la impunidad es a través del embudo que podemos ver a continuación; el triángulo completo representaría el total de las conductas antisociales.

Figura 1. Embudo de impunidad



Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021).



Es claro que no toda conducta antisocial está tipificada. Es decir que no toda manifestación antisocial es un delito, así como no toda conducta tipificada lleva en sí antisocialidad. Lo anterior es correcto pues solo deben de tipificarse las conductas que agreden seriamente a la comunidad, violan derechos humanos o dañan el bien común.

De manera que del total de conductas antisociales que se cometen solamente unas cuantas estarán tipificadas, es decir, jurídicamente son delitos. Trabajaremos sobre este conjunto y nos olvidaremos de conductas que no estén tipificadas.

Ahora bien, del total de delitos cometidos hay algunos que no son conocidos: solamente el criminal sabe que ha violado la ley. Por ejemplo, la víctima cree que perdió un objeto cuando en realidad se lo robaron, o la persona anestesiada o drogada que no se dio cuenta que fue agredida sexualmente.

Sobre los casos anteriores es muy complicado —o imposible— tener datos, por lo que la estadística principia en aquellos delitos que sí son conocidos, sea porque la policía los descubrió de oficio o porque se trata de casos *in fraganti* o en los casos en los que la víctima sí es consciente del delito. De estos delitos conocidos, además, tenemos que quitar aquellos que no fueron denunciados o los que la policía no consignó o puso a disposición.

De todos los delitos denunciados solamente en unos cuantos se va a proceder, es decir, se va a abrir una carpeta de investigación o una averiguación previa. Y, de estos, en una mínima parte se iniciará juicio penal contra el presunto responsable de la conducta delictiva.



De todos aquellos sujetos procesados, solamente una parte llega a sentencia condenatoria y, aun en este caso, pueden ser condenados a penas diferentes de la privación de la libertad. O sea que los sujetos que llegan a prisión es una cantidad mínima del total.

Este es el gran problema de la cifra negra o cifra oscura de la criminalidad, es decir, la cifra de la impunidad, que en México alcanza un 93.3% en las estadísticas del INEGI para el año de 2020.

Veamos un poco de cifras para el año 2020, partiendo del embudo que hemos construido con datos del INEGI, de su notable Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021).<sup>7</sup> Los datos que se manejan son sobre sujetos mayores de 18 años y sobre delitos que afectan directamente a una persona, es decir, que se excluyen los llamados delitos sin víctima y aquellos en que la víctima es difusa, como narcotráfico, delincuencia organizada, portación de armas, *huachicoleo*, entre otros.

El total absoluto de todas las conductas antisociales cometidas en una colectividad es imposible de calcular, pues las hay de muy diverso rango, y en sociedades multiculturales la percepción puede variar notablemente.

En las conductas tipificadas hay una gran dificultad para cuantificar, sobre todo en un país como el nuestro en que

<sup>7</sup> Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021). INEGI, México, 2021. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf) Consultado el 09 de noviembre de 2021.



cada Estado tiene su propio código penal, hay un código federal, y además una maraña de los llamados delitos especiales, pues cada ley incluye su propio catálogo de delitos.

También es peculiarmente difícil el cálculo de los delitos desconocidos, pues hay pocos trabajos al respecto y se ha utilizado el método de la autodenuncia, ya que de estos delitos solo tiene conocimiento el criminal. La estadística principia, entonces, con los delitos conocidos, ya sea por la víctima o por la policía. El resto del universo de la antisocialidad queda en una cifra más que oculta.

No utilizaremos cifras policiacas, a las que no siempre tenemos acceso, aparte de que los delitos comunes que conoce la policía sin el reporte del público representan una minoría. Tampoco nos ocupamos de las faltas administrativas, que indican una antisocialidad de bajo rango.

Así, partiendo de la ENVIPE del INEGI, el total de delitos cometidos en 2020 alcanzaría la cifra de 27 600 000 en la República mexicana, de los cuales solamente se denuncian el 10.2%, y el Ministerio Público abre una carpeta de investigación en el 66.9% de los casos.

Lo anterior implica que, del total de los delitos cometidos, solo se inició una carpeta de investigación en el 6.7%, lo que indica que la cifra negra —es decir, los casos en que no hubo denuncia o no se inició carpeta— alcanza el 93.3%

Continuando con el embudo, de los casos en que sí hubo denuncia (10.2%) y sí se inició carpeta (66.9%), en la mitad (48.4%) no pasó nada o no se resolvió la denuncia; solamente en el 4.6% se puso al presunto delincuente a disposición



de un juez; en los demás casos se reporta que está en trámite (27%), que se recuperaron los bienes, hubo reparación del daño o se otorgó el perdón.

Ya en los juzgados, el 93% de los casos son vinculados a juicio, y el 76% llega a sentencia, de las cuales el 94% son condenatorias (en lo federal). No nos detenemos en las diversas figuras por las que no se llega a sentencia (sobreseimiento, por ejemplo), pues lo que nos interesa es demostrar cómo, del total, los delitos realmente sancionados son una mínima parte.

Y concluimos señalando que, de los condenados, no todos son acreedores a pena privativa de la libertad, por lo que solo una parte llegará a estar en prisión. Así, cabe preguntarnos ¿a qué se debe esta alarmante situación?

Es indudable que una parte de la impunidad se puede cargar a la corrupción en todos los niveles, pero no puede generalizarse esta explicación; en muchos medios la honorabilidad es la regla y la corrupción es la excepción.

Un factor que puede pesar es la falta de selección y capacitación del personal. Ya mencionamos que la contratación de personas ineptas es una forma de corrupción, que en el fondo puede representar nepotismo o amiguismo.

Reconocemos que en México ha habido grandes avances en materia de selección, controles de confianza y capacitación, a través de institutos y academias de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Tuvimos ya una academia nacional y academias regionales en materia policiaca; algunas academias de policía se





han convertido en universidades de seguridad pública, y los institutos del Poder Judicial son ejemplares. Un ejemplo de capacitación lo representa el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que ha formado a generaciones de especialistas en esta área.

¿Qué falla entonces? En primer lugar, la continuidad. No es posible que cada cambio de autoridades implique cambios e incluso la desaparición de los centros de capacitación. En segundo lugar, la estabilidad laboral; es decir, un sistema de carrera en el cual la elección de la profesión sea un proyecto de vida y se tenga la seguridad de que el cumplimiento de sus funciones garantice la conservación del trabajo y la probabilidad de alcanzar ascensos y llegar a puestos superiores.

En el Poder Judicial existe la carrera (aunque se pueda ser ministro de la Suprema Corte sin provenir del sistema, es decir sin carrera), pero en el ámbito policiaco la situación es diferente, ya que los altos mandos son nombrados muy frecuentemente en función política o por su procedencia militar.

Sin una carrera, sin selección ni capacitación, sin seguros de vida ni apoyo a las familias y con muy bajos sueldos, se comprende que el rendimiento no sea el esperado. Agreguemos a esto, en el área policiaca, el problema de las carencias de equipo, de armamento y de medios de investigación o intervención, que en la mayoría de las policías municipales llega a ser patético.

La fuerza policial estatal preventiva no llega a los 130 000 elementos, lo que implica una proporción de 1.1 por cada 1 000 habitantes, aunque si consideramos los policías



aprobados en la evaluación este número baja a 0.8. El promedio internacional es de 2.8 policías por 1 000 habitantes, y el mínimo recomendable es de 1.8, por lo que se debería contar con el doble de elementos.

La falta de personal en el sistema de justicia es también un factor importante para explicar el porqué del embudo, y la cifra negra tan alta. La policía judicial o ministerial, encargada de la investigación de los delitos, cuenta con 8.12 elementos por cada 100 000 habitantes, y en cuanto a carga de trabajo hay 6.4 agentes por cada 1 000 delitos registrados, es decir, que le tocan investigar 156 casos a cada policía.

En la procuración de justicia, la situación también es preocupante, pues en el país hay 6.3 Ministerios Públicos por cada 100 000 habitantes, y cinco fiscales por cada 1 000 delitos, lo que implica que cada Ministerio Público debe atender más de 200 asuntos al año.

Y, en cuanto al área judicial, México tiene cuatro jueces y magistrados por cada 100 000 habitantes, cifra demasiado baja considerando que la media en los países democráticos es de 16 juzgadores por 100 000 habitantes. En materia penal se agrava el problema, pues son 1.7 jueces por 100 000 habitantes, lo que da un promedio de 135 asuntos por juez.

En las otras partes del sistema la situación también es delicada. En el área pericial, tan importante en la investigación de los delitos y en la aportación de pruebas, los peritos son 2.8 por cada 1 000 delitos registrados. En números generales, hay 8 600 peritos en la República mexicana, de los cuales 1 200 están en la Fiscalía de la Ciudad de México y 1 734 en la Fiscalía General de la República.



El sistema penal está totalmente rebasado, al menos en cuestión de los números que hemos expuesto, pues no es posible enfrentar el problema con el escaso personal con el que se cuenta. Si tenemos casi 28 millones de delitos, de los cuales se denuncia tan solo el 10%, los 2 800 000 delitos denunciados deben ser atendidos por cerca de 4 000 agencias del Ministerio Público (local y federal), las cuales abrieron en un año (2019) 2 076 660 carpetas de investigación, lo que representa 290 expedientes al año para cada Ministerio Público.

La solución no es sencilla, pues no se trata simplemente de aumentar el número de funcionarios, lo que requiere una fuerte inversión económica, sino también de mejorar la selección y capacitación del personal, y de realizar un cambio jurídico y estructural para adoptar una política criminológica de prevención y una política criminal de derecho penal mínimo y unificado, con programas de descriminalización, substitutivos de la prisión, alternativas de solución de conflictos, justicia restaurativa, entre otros.

## **Inseguridad**

Debemos iniciar aclarando el concepto de seguridad, labor que representa algunas dificultades. Lo que es indudable es que en general es un presupuesto para la convivencia y la tranquilidad personal, pues necesitamos seguridad laboral, familiar, financiera, física, sanitaria.



Esta necesidad de seguridad ha sido siempre una de las bases de la vida social organizada, por lo que garantizarla a los miembros de la comunidad constituye en todo momento y lugar la razón de ser, la justificación e incluso la legitimación del poder ejercido por los gobernantes.

Actualmente, se ha desarrollado el concepto de “Seguridad Humana”, término amplio relacionado con la noción de desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio y que está enfocado en la necesidad de crear y sostener sociedades que sean capaces de posibilitar que el ser humano desarrolle toda su potencialidad.

Para lograr la seguridad humana, es necesario que los miembros de la comunidad estén protegidos frente a amenazas, no solo provenientes del exterior, de guerras y conflictos armados, sino de la pobreza, del desempleo, del daño ecológico, de las pandemias, de la discriminación.

Las siete esferas o dimensiones de la seguridad humana que se ven amenazadas son la personal, medioambiental, económica, comunitaria, de la salud, alimentaria y política. Cada una de estas esferas tiene sus muy peculiares amenazas, pero hay algunas que son comunes a todas; una de ellas es la criminalidad, que puede afectar a algunas o a todo el conjunto.

Así, encontramos dentro de estas categorías a la violencia, los delitos ecológicos, la criminalidad de cuello blanco, la discriminación, la carencia o falsificación de fármacos, la falta o acaparamiento de bienes de primera necesidad, la militarización o el uso excesivo de la fuerza.



Como podemos ver, el concepto de seguridad humana, mencionado también como seguridad de los habitantes, es verdaderamente amplio, pues debe comprender no solo la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos, sino también la de vivir en un Estado constitucional de derecho y de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, recreación y demás ámbitos del bienestar social.

Ahora bien, nosotros nos ocuparemos en este apartado de lo que es la seguridad pública, que es concebida como la protección de la paz pública, siempre en relación con conductas antisociales que disturban el orden y la tranquilidad sociales.

Jurídicamente, la seguridad pública es una función del Estado (debería decir obligación) que comprende todas aquellas actividades dirigidas a la prevención, investigación y persecución de las infracciones y delitos, la imposición de las penas y sanciones administrativas, la reinserción social del delincuente (art. 21 constitucional).

Esta obligación tiene por objeto mantener el orden público, pero en su fase preventiva debe buscar que existan las condiciones de bienestar social y de progresiva calidad de vida para la población, impedir la victimización y que los ciudadanos se vean afectados en su vida, su propiedad, su libertad, sus bienes, y en general en todos sus derechos, y si esto llega a suceder se pasa a la fase de persecución y sanción del responsable.



La nueva concepción de la seguridad pública comprende todo el andamiaje jurídico penal, desde la prevención del delito, la investigación, si este ha sucedido, la persecución del delincuente, su enjuiciamiento de acuerdo con el derecho y su justa sanción con miras a su readaptación y reinserción social.

Es importante hacer la distinción entre seguridad pública y seguridad nacional, ya que esta última es el conjunto de medidas, programas e instrumentos que adopta el gobierno para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.

La seguridad nacional es una condición indispensable para garantizar la independencia y soberanía de un país, que debe estar libre de amenazas internas o externas a sus instituciones y así lograr un desarrollo y una paz duradera y fructífera.

La seguridad nacional no se restringe a los aspectos militares ni a la defensa del territorio o del gobierno, sino que abarca otros aspectos como la preservación de la democracia, de un gobierno representativo, de la división de poderes, del orden constitucional y, en nuestro caso, de la unidad de la federación.

Seguridad nacional y seguridad pública son dos entidades diferentes, aunque se relacionen en varios aspectos. De forma importante, interesa el fenómeno de que al romperse seriamente la seguridad pública puede ponerse en riesgo la seguridad nacional (lo que se ha denominado como *Estado fallido*).

La diferencia estriba no solamente en que seguridad nacional y seguridad pública son regidas por leyes diferentes,



sino que sus objetivos son distintos, ya que la primera debe preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, en tanto que la segunda se ocupa de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades y el orden y la paz sociales.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil (art. 21 constitucional) y están coordinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diversas conferencias (procuración, policía, penitenciario, municipal). La seguridad nacional tiene a su disposición las Fuerzas Armadas y está coordinada por el Consejo de Seguridad Nacional.

Terminamos esta parte con la frase de Ignacio García Malo, quien en 1822 dijo: “La seguridad exterior de un Estado se funda en la fuerza de las armas; la seguridad interior en la fuerza de las leyes”.

Una vez comentada la naturaleza de la seguridad, veamos ahora su contrario: la inseguridad, siempre en materia de la antisocialidad, pues puede haber inseguridad en los otros segmentos (incluso podríamos hablar de inseguridad humana en situaciones catastróficas).

Cuando hablamos de inseguridad en materia criminológica debemos hacer una clara distinción entre la inseguridad real, es decir la criminalidad, y la inseguridad como una percepción, como un sentimiento que nos produce zozobra, es decir, el miedo al crimen.

Aunque estos elementos van de la mano, no siempre coinciden. Puede haber lugares muy seguros, con poca criminalidad, pero que se captan como inseguros, y viceversa:



barrios o colonias inseguras pero que no son consideradas así por la gente.

Principiemos por la inseguridad real. Para ello presentamos una tabla elaborada con los datos de la ENVIPE del INEGI, donde podemos apreciar el desarrollo de la criminalidad a través de los reportes de las víctimas. Hay que recordar que solo se considera una población de 18 años y más, y delitos que afectan directamente a las personas y a los hogares (robo, lesiones, sexuales, etc.); otros delitos no pueden medirse con este método (delincuencia organizada, narcotráfico, huachicoleo, entre otros). (Ver tabla 1)

Puede apreciarse que la tercera parte de los hogares ha tenido al menos un integrante que ha sido víctima del delito, lo que da un estimado de 21.2 millones de víctimas. Esto representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada 100 000 habitantes para el año 2020.

La tasa de incidencia delictiva (delitos por cada 100 000 habitantes) fue de 30 061, la más baja en 8 años, lo que implica un descenso en la criminalidad, en parte explicable por la pandemia del COVID-19, pues las medidas sanitarias tomadas, como la reclusión domiciliar y el cierre de locales y negocios repercutieron en la reducción de delitos como robo en la calle o transporte público y robo en casa habitación.

Para terminar el comentario sobre la tabla, la cifra negra de la que hablamos en el apartado anterior nos da una idea de la impunidad que venimos acarreado desde hace tiempo, agravada ahora por el momentáneo desconcierto que causó la pandemia en el sistema de justicia.





**Tabla 1.** Cifras de criminalidad (ENVIPE-INEGI)

| <b>Año</b> | <b>Hogares<br/>Víctimas</b> | <b>Delitos<br/>(millones)</b> | <b>Delitos (tasa<br/>x 100 000 h)</b> | <b>Víctimas<br/>(millones)</b> | <b>Víctimas<br/>(x 100,000 h)</b> | <b>Cifra<br/>Negra</b> |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2010       | 36.0 %                      | 23.1                          | 30 535                                | 18.1                           | 23 993                            | 92.0                   |
| 2011       | 30.4 %                      | 22.6                          | 29 200                                | 18.8                           | 24 317                            | 91.6                   |
| 2012       | 32.4 %                      | 27.8                          | 35 139                                | 21.6                           | 27 337                            | 92.1                   |
| 2013       | 33.9 %                      | 33.1                          | 41 563                                | 22.5                           | 28 224                            | 93.8                   |
| 2014       | 33.2 %                      | 33.7                          | 41 655                                | 22.8                           | 28 200                            | 92.8                   |
| 2015       | 34.0 %                      | 29.3                          | 35 497                                | 23.3                           | 28 202                            | 93.7                   |
| 2016       | 34.2 %                      | 31.1                          | 37 017                                | 24.2                           | 28 788                            | 93.6                   |
| 2017       | 33.6 %                      | 33.6                          | 39 369                                | 25.4                           | 29 746                            | 93.2                   |
| 2018       | 33.9 %                      | 33.0                          | 37 807                                | 24.7                           | 28 289                            | 93.2                   |
| 2019       | 29.2%                       | 30.3                          | 33 659                                | 22.3                           | 24 849                            | 92.4                   |
| 2020       | 28.4%                       | 27.6                          | 30 601                                | 21.2                           | 23 509                            | 93.3                   |

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021)

Por otro lado, es necesario abordar el hecho de que el costo de la inseguridad real es alto. La ENVIPE 2021 estima que, para 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.8 mil millones de pesos: el 1.8% del PIB.

Las medidas preventivas, producidas por el miedo a ser víctima (de lo que hablaremos a continuación), representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a los 92.4 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas reales por la victimización representaron los 185.2 mil millones de pesos restantes.



La inseguridad ciudadana se refiere en mucho al miedo al crimen, fenómeno en el cual la población siente que la criminalidad está aumentando y que las autoridades no hacen lo debido en materia de prevención y represión y que en alguna forma están fallando en su misión.

Se reconocen dos clases de miedo en este sentido: el difuso y el concreto. El primero es el sentimiento colectivo de que la criminalidad aumenta y constituye una amenaza general y abstracta, algo lejano pero que puede trastornar sus vidas en un momento dado. El miedo concreto es más preciso, pues está determinado por el temor a ser víctima directa de un ataque o que familiares o seres cercanos lo sean.

El tipo, la calidad y la proporción del miedo pueden variar según muchos factores personales, como el sexo, la edad, el estado civil, el grupo étnico, la religión, la profesión, entre otros, o de factores sociales como la posición económico-social, el lugar de residencia, la urbanización, etcétera.

La percepción de un incremento de la criminalidad, y muy principalmente la violenta, puede deberse a varios factores, pero señalamos básicamente dos: la experiencia personal o de personas cercanas de haber sido victimizados o la información recibida por los medios de comunicación.

En el caso de que la persona haya sido victimizada en forma directa o indirecta (por haber sido agredido un familiar o alguien cercano), es comprensible que se desarrolle un miedo al crimen, que puede llegar a extremos como el estrés postraumático.



Los medios de comunicación tienen un papel preponderante en el desarrollo del fenómeno de miedo al crimen, desde la prensa, que dedica amplio espacio (cuando no la primera plana) a hechos de sangre, hasta la televisión, con noticias en hora de mayor audiencia, agregando el internet, que no siempre es muy confiable y puede presentar una visión distorsionada del delito y del delincuente.

Ahora sería muy importante estudiar a las redes sociales, que se han convertido en el medio de difusión por excelencia, sin ningún control ni censura, con material por demás explícito. En ocasiones se mandan los mensajes para advertir a la gente de modos o técnicas criminales, en otros casos por puro morbo, pero su aportación al miedo es indudable.

El miedo al crimen ha sido considerado, en varios casos, de mayor peligrosidad y daño que el crimen mismo, ya que deteriora la estructura social y puede causar serios perjuicios (y prejuicios), por lo que se ha contemplado y estudiado como una entidad independiente.

Podemos observar las consecuencias indeseables del miedo al crimen a nivel individual o colectivo. A nivel individual, la persona genera una serie de sentimientos por lo general desagradables: soledad, desamparo, ansiedad, angustia, que pueden desarrollar otros síntomas como insomnio o anorexia.

Además, desarrollará conductas como aislarse, no salir, tomar medidas de protección, contratar seguros o escoltas, blindar la casa y el automóvil, comprar perros, armarse y todo aquello con lo que el sujeto se sienta seguro, protegido o que disminuya los efectos de una victimización.



A nivel colectivo, el miedo al crimen lleva a la desconfianza y suspicacia, con reacciones que pueden ser muy graves, como discriminaciones, agresiones, etiquetamientos, formación de guardias o autodefensas, hasta llegar, como ya lo hemos visto, a linchamientos.

Además, el miedo al crimen es aprovechado por los políticos en materia electoral, pues ofrecen penas más severas (aun la pena de muerte) y la ampliación del número de conductas tipificadas; ya en el poder, instrumentan políticas de cero tolerancia, represión y guerra al crimen.

Veamos ahora cuál es la percepción de la comunidad sobre la seguridad pública en nuestro país, basándonos siempre en la ENVIPE del INEGI (en este renglón, los datos son para 2021).

Se estima a nivel nacional que el 58% de la población mayor de 18 años considera la inseguridad como el problema más grave que aqueja al país hoy en día, seguido del desempleo con 41.5% y la salud con 40.2 por ciento.

Los datos han cambiado con referencia al año anterior (2020), en que el 68.2% consideraba la inseguridad como el problema prioritario, el 36.4% el desempleo y el 36.2% la salud. Es lógico que por la pandemia haya subido la preocupación por la salud y el desempleo, y disminuido el miedo al crimen al estar en casa, pero la inseguridad sigue ocupando el primer lugar.

Es interesante señalar que después de los tres temas señalados lo que más preocupa a la comunidad es el aumento de precios (29.0%), la pobreza (27.8%), la corrupción (22.1%), la educación (21.0%), el agua (18.4%) y la impunidad (18.4%).



En cuanto a la inseguridad pública, el 75.6% de la población de 18 años o más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a causa de la delincuencia, el 65.5% responde sentirse inseguro en su municipio o demarcación territorial y el 41.9% en su colonia o localidad.

En lo referente al lugar, el 63.4% se siente inseguro al caminar solo por la noche en los alrededores de su vivienda. Los sitios en los que se percibe mayor inseguridad son el cajero automático (80.5%), el transporte público (72.6%), el banco (70.6%), la calle (73.1%), la carretera (64.5%). El espacio de menor inseguridad es la casa. En lo general, y en todos los renglones, las mujeres tienen mayor inseguridad y miedo al crimen que los hombres.

Después de una visión general de la situación de la inseguridad y su percepción en nuestro país, mencionaremos ahora algunas de las consecuencias indeseables del miedo al crimen, en cuanto a cambio de comportamientos.

Nuestra población de 18 años o más dejó de realizar las siguientes conductas: permitir que sus hijos menores salgan de casa (66.0%), usar joyas (55.5%), salir de noche (49.5%), llevar dinero en efectivo (46.2%), tomar taxi (37.0%), salir a caminar (36.4%), llevar tarjeta de crédito (34.1%), visitar parientes o amigos (34.0%), ir al cine o al teatro (32.3%), salir a comer (29.3%).

Con estos datos podemos darnos cuenta de lo perjudicial que es, no solo en lo personal, sino también económica y socialmente, el miedo al crimen, y de la importancia de que se reduzca, ya que, si la población no tiene la sensación de



disfrutar una cierta tranquilidad, los avances que se tengan no obtendrán los efectos deseados.

Finalmente, veamos cuál es la percepción de la población en lo referente al desempeño institucional de los encargados de la seguridad pública y del sistema de justicia.

La mayor confianza la tiene la Marina (90.2%), seguida por el Ejército (87.7%) y la Guardia Nacional (82.7%). A continuación, está la Fiscalía General de la República (65.8%) y los jueces (60.0%). En la parte baja de la tabla tenemos a las diferentes policías y al Ministerio Público estatal.

## Violencia

La violencia, en su origen, viene de *vis*, que quiere decir fuerza; *violentus*, que es estar fuera de su modo, estado o situación natural; *violentia* que es el uso de la fuerza o poder.

En nuestro tema, no todo uso de la fuerza puede considerarse violencia, sino que se necesita algo más. Si bien el término *fuerza* es neutro, la violencia implica la utilización de la fuerza en forma no admitida por las reglas de convivencia: un abuso de la fuerza.

La violencia es el atentado cometido voluntaria y brutalmente por una persona contra la autonomía física de otra persona (Código Penal francés), es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, hacia otro y que tenga probabilidades de causar daño, lesiones o muerte (OMS).



Como podemos observar, no es fácil elaborar una definición de violencia. Por sus múltiples formas, intensidades y resultados quizá fuera más correcto hablar de las violencias, aunque encontramos siempre el denominador común de la fuerza, de la falta de legitimidad, el ejercicio inequitativo de poder, la imposición coactiva de la voluntad y una víctima.

Se habla de diferentes *tipos* de violencia: gratuita, espontánea, pasional, ocasional, habitual, simbólica, directa, estructural, instrumental; de diversos *ámbitos*: político, social, intrafamiliar, escolar; también de diferentes *formas*: física, moral, psicológica, verbal, sexual, a manera de ejemplo, sin ser exhaustivos.

No es nuestra intención hacer el análisis de los diversos tipos, ámbitos y formas de la violencia, tan solo señalaremos aquellas más frecuentes o de mayor preocupación en nuestro medio.

La violencia gratuita no tiene más objeto que la satisfacción de sus autores; puede eventualmente ser síntoma de un trastorno psicológico, aunque más comúnmente lo es de frustración y deseo de demostrar poder. Puede dirigirse no solo contra personas, sino también hacia objetos, como el vandalismo, los grafitis, la destrucción de monumentos, entre otras manifestaciones.

La violencia instrumental, que es fríamente calculada, no es un fin en sí misma, sino el medio de llegar a un objetivo; muy diferente a la violencia ocasional o pasional, que puede ser momentánea y explosiva.



La violencia estructural, como su nombre lo indica, hace referencia a las estructuras sociales y económicas, y es representada por fenómenos como la pobreza, la discriminación, y el racismo.

La violencia institucional es la que proviene de los aparatos y agencias estatales. La experiencia latinoamericana con dictaduras de todos los colores ha sido terrible en este campo.

La violencia política puede ser un síntoma grave de descomposición social y de fracaso de la democracia, pues es muestra de que no hay las instancias propias para resolver los enfrentamientos y las disputas.

La violencia interpersonal es la más común de las violencias. Los seres humanos no están libres de conflictos y cotidianamente hay algún desacuerdo que puede desembocar en violencia. Particular atención debe tenerse a la violencia intrafamiliar, pues puede ser el principio de toda violencia. Hay que recordar que el hogar es el primer centro de aprendizaje y de formación de la personalidad.

La misma ONU ha puesto énfasis en un tipo de violencia especial, que es la agresión contra periodistas, ya que afecta no solo a la persona víctima directa, sino también a valores como la libertad de expresión y el derecho a ser informado. Y de un tiempo para acá se ha hecho patente el fenómeno de la violencia de género; el número de feminicidios es verdaderamente alarmante.

En todo tipo y forma de violencia es necesario tratar de evitar las generalizaciones. Cuando toda acción que cause





daño al otro es violencia, entonces todo es violencia, y al perder la distinción quitamos la importancia a un fenómeno que es realmente grave (algo parecido a la corrupción: cuando toda acción indebida es considerada corrupción, se pierde la dimensión del problema).

Criminológicamente, es útil la precisión de términos relacionados con la violencia, como son la agresividad y la agresión. Agresividad es un rasgo de la personalidad, es la tendencia a actuar o reaccionar violentamente, es un impulso para agredir. La agresión es el paso al acto, es el acometer a otro para causarle daño, es una conducta destructiva. No toda agresión es producto de un rasgo de agresividad, como no toda agresividad deviene en agresión. La violencia está sostenida por una cierta agresividad, pero no toda agresividad se traduce en violencia.

Hay factores endógenos y exógenos que pueden explicar la agresividad. En los factores endógenos tenemos aspectos biológicos (las neurociencias están aportando mucho en este tema) y psicológicos (desde la predominancia tanática de Freud y el deseo de poder de Adler, hasta la frustración-agresión).

En esta ocasión nos interesan de manera especial los factores sociales, y como se va formando una subcultura de la violencia, con el aprendizaje del comportamiento violento, el machismo, la estructura patriarcal y la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Mucho se ha escrito sobre la historia de la violencia (que en mucho es la historia de la humanidad) y de cómo se evo-



lucionó de la venganza privada a la venganza pública, pues, al establecerse el Estado, lo primero que buscan los gobernantes es monopolizar la violencia, exigir a los gobernados renunciar a la violencia y apoderarse de ella, ejerciéndola con una serie de ritos y procedimientos especiales, construyendo todo un aparato con policías y soldados, y agregando jueces.

Por esto la violencia institucional (legítima o ilegítima) es tan temida: tiene a sus espaldas un aparato de poder; en tanto que el ciudadano común, para ejercer la violencia ilegal, se pone en riesgo y está en inferioridad. La primitiva violencia institucional se ha sublimado y tomado forma de ley, que en principio busca sostener el monopolio y proteger los intereses del gobernante.

Vamos ahora a hablar del homicidio, la más grave forma de violencia, pues ataca el valor supremo: la vida. Desde el punto de vista victimológico es irreparable, y es la victimización que tiene más víctimas secundarias e indirectas y la de mayor costo social y económico.

Desde la visión criminológica, el homicida es el criminal más estudiado, y el homicidio es de las conductas más refractarias a la amenaza de la pena (aun de la pena de muerte) en sus dos extremos: el crimen pasional, instintivo e irreflexivo, y el asesinato frío, premeditado y planeado.

Por mucho tiempo el homicidio se consideró el delito de menor cifra negra, de conocimiento necesario, pues no era tan fácil desaparecer a la víctima. Ahora esto se pone en duda por la cantidad de fosas clandestinas, y se ha resuelto con una nueva categoría: la de *desaparecido*, en que ignoramos



si la persona está viva o no y si fue víctima de homicidio o de otro delito.

A la cantidad de fosas clandestinas y de cadáveres sin identificar, se agrega un nuevo horror, que es el anonimato en que quedan las víctimas: se pierde la personalidad y se pasa a la categoría de desconocido.

Además del cambio cuantitativo, con el aumento del número de homicidios que comentaremos más adelante, hay un cambio cualitativo en que el homicidio se convierte en un mensaje, en una siniestra forma de comunicación, ya que dejan de ocultarse los cadáveres, ya no se entierran, se lanzan al mar o se disuelven en ácido, sino que ahora se exhiben.

Así, ruedan las cabezas en los centros nocturnos, en las calles, en las plazas; no solo se decapita, también se desmiembra y se esparcen los restos, se ahorca en los puentes y se dejan mensajes explícitos en mantas y cartulinas o implícitos como monedas en los ojos o dedos amputados en la boca.

Es verdad que toda esta locura homicida es producida por la lucha feroz de los cárteles del crimen organizado por posicionarse en el negocio, y que hay que diferenciarla del homicidio común, que sigue siendo un serio problema tanto en su manifestación dolosa como en la culposa, por el número de víctimas y su costo social.

Veamos ahora algunas características y cifras referentes a homicidio. La información internacional la obtuvimos del Estudio Mundial sobre el Homicidio de la UNODC,



2019,<sup>8</sup> que utiliza la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS, por sus siglas en inglés). Para México, nos basamos en datos proporcionados por el INEGI en sus reportes sobre homicidio que toman en cuenta Registro Civil, Ministerio Público y Servicio Médico Forense.

Tanto el criminal como su víctima son de sexo masculino en su mayoría. En el mundo, el 81% de las víctimas y el 90% de los homicidas son hombres, por lo general jóvenes ambos. En el continente americano, las víctimas son más jóvenes, de 15 a 29 años; en tanto que en Europa son de 30 a 44 años.

En México el asesino promedio es masculino, entre 20 y 30 años, escolaridad secundaria y utilizó arma de fuego en el 69.7% de los casos; la víctima es hombre con edad entre 25 y 34 años. El homicidio es la octava causa de muerte en la población y la sexta entre los hombres.

La situación del homicidio en el mundo es la siguiente: la tasa mundial es de 6.1 por cada 100 000 habitantes (en Europa es de 3, en el continente americano es 17.2), la tasa ha disminuido porque la población ha aumentado, pues en números brutos aumentó de 362 000 homicidios en 1990 a 464 000 en 2017; en ese mismo año, si en Europa hubo 22 000 asesinatos, en las Américas contamos 173 000.

Entre 1990 y 2017, las muertes agregadas, considerando todos los conflictos armados de la época, llegarían a

8 Estudio Mundial sobre el Homicidio. Resumen Ejecutivo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, 2019. [https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS\\_EN\\_ESPANOL.pdf](https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf) Consultado el 09 de noviembre de 2021.



2 250 000; si sumamos los homicidios registrados para el mismo periodo son 11 700 000, es decir que el crimen es más mortífero que la guerra.

Para darse una idea, en 2017 hubo 89 000 decesos en escenarios de guerra, en tanto que 464 000 se dieron fuera de cualquier conflicto armado. La ONU calcula que el 19% de los homicidios están relacionados con el crimen organizado, y equivaldrían a todos los muertos en guerra en lo que va del siglo XXI (más de un millón para cada uno).

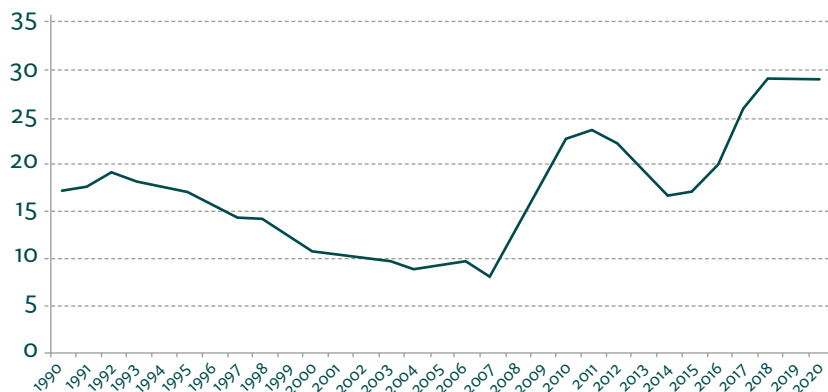
En México, después de la Revolución, asonadas y la Guerra Cristera, ya sin conflictos armados, el problema de la violencia homicida seguía presente. Para 1940 se llega a una cifra récord de 67 homicidios por 100 000 habitantes, y la curva desciende hasta llegar a 10 en 1968. De ahí en adelante, con un ascenso a 23 a principios de los 70, inicia un descenso continuo hasta 2006 en que se tiene 7 (la cifra más baja), y de ahí el número se dispara (con un pequeño respiro en 2014) hasta 29 por 100 000 habitantes, tasa que se ha mantenido en 2018 (29.3), 2019 (29.0), 2020 (29.1). (Ver figura 2).

Es, pues, el homicidio el delito máximo y el más dañino, y a pesar de sus características actuales sigue siendo el más confiable para medir y comparar la violencia en tiempo y espacio.

Los cambios sufridos nos obligan a ser más precisos al momento de diferenciar el homicidio por conflictos interpersonales del que es resultado de una actividad criminal o del que tiene contexto político. La violencia actual es inédita: su



**Figura 2.** Tasa de Homicidio a Nivel Nacional. Serie anual de 1990 a 2020 (por cada 100 000 habitantes)



Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones registradas

Nota: Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes del periodo 1990-2019, se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015, y para 2020 se ajustan a la estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

\*(p) Cifras preliminares con corte al 15 de julio de 2021, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.

**extrema crueldad, su organización, sus recursos, el armamento, su exhibicionismo, su resultado en víctimas mortales, hacen que los grupos que la practican se apoderen por el terror (o por la corrupción) de partes del territorio, de los negocios y aún del gobierno.**



Se sabe mucho ya del homicidio común y de sus grandes tendencias. Es un delito mayormente cometido y sufrido por personas del sexo masculino, la edad es un factor —a mayor edad promedio de la población menos homicidios—, que a mayor desigualdad más violencia, a mayor educación menos homicidio, a mayor impunidad más muertes violentas, mientras haya más ocio y menos empleos habrá más violencia, además de los acostumbrados factores criminógenos: desintegración familiar, acceso a armas, alcohol y drogas.

Lo importante con estos elementos es que pueden hacerse planes y programas de prevención; creemos que es posible reducir la tasa de homicidios en nuestro país y que pueden cumplirse varios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.





## Los grandes retos

### El drama penitenciario

Uno de los más importantes retos criminológicos es atender el gran problema de la ejecución de las penas, sobre todo aquellas privativas de la libertad.

Uno de los ejercicios más comunes en nuestro medio es criticar a la prisión, donde efectivamente campean los cuatro jinetes del apocalipsis criminológico: corrupción, inseguridad, impunidad, violencia.

Ya hemos mencionado en diversas ocasiones que no hay prisión buena, pues cuando es colectiva corrompe, si es celular enloquece, con régimen de silencio disocia y embrutece, con trabajos forzados aniquila físicamente y sin trabajo destroza moralmente.

Todos los sistemas penitenciarios son caros y antieconómicos y producen efectos indeseables como la prisionización y la estigmatización, son neurotizantes, focos de





contaminación y trascendentes, pues afectan y destruyen las familias.

Las prisiones son una cloaca, pues ahí van a dar todos los deshechos del sistema; todos los errores legislativos y los errores judiciales caen sobre la prisión, y esta ya no tiene a quien mandárselos. Esto no quiere decir que la prisión no tenga su propia problemática, pero hay que entender que gran parte de los problemas de la prisión no son generados dentro, y que deben resolverse fuera de ella.

Un punto para resaltar, como lo ha hecho la ONU, es que el Estado se encuentra en una posición de garante respecto a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, lo que le obliga a disponer de todo lo necesario para que los reclusos tengan garantizadas las condiciones mínimas para el desarrollo de una vida digna, como establece el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

En lugar de hacer una crítica más a la prisión, presentamos algunos datos de la situación actual (junio 2021), presentada en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI.<sup>9</sup>

La población total es de 220.5 mil internos, 94.3% hombres y 5.7% mujeres. El perfil del interno es: el mayor rango

<sup>9</sup> Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Principales Resultados, INEGI, México, 2021. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf). Consultado el 10 de noviembre de 2021.



es de 30-39 años, 94.6% alfabeto, 85.4% trabajaba, 79.6% con dependientes económicos, 95.8% heterosexual. En las mujeres la población es más joven, y el 67.8% tiene hijos menores.

Como antecedentes, el 20.5% había sido juzgado antes, 17.4% estuvo ya recluido, 42.8% lleva más de dos años preso, el 57.5% por robo y el 11.9% por posesión de drogas, 39.5% había sido detenido en los últimos 4 años.

En cuanto a situación jurídica, el 72% está sentenciado (el 39% a más de 21 años de prisión); del 28% de procesados, las mujeres son el 46.1%, en los hombres 26.7%. El 48% lleva más de un año en espera de sentencia. Ante el Ministerio Público, la mitad se declaró no culpable, ya en prisión, el 44% dice ser inocente.

La situación dentro del establecimiento, según encuesta a los reclusos, es la siguiente: 46% comparte celda con más de cinco internos (el 54% de las mujeres y el 50% de los hombres), el 22% de 6 a 10 personas, el 11% de 11 a 15 y el 13% está con más de 15. El 86% tiene cama o colchoneta propia.

En cuanto al ordenamiento constitucional de clasificación, parece que en todos los reclusorios hay separación por sexos; sin embargo, en lo referente a separación entre procesados y sentenciados, en la mitad de los reclusorios no existe.

Otros datos útiles para redondear la imagen de la actual situación son: el 5.8% de las mujeres tiene a sus hijos menores con ellas (96.6% nacieron en reclusión), 45% de los reclusorios tiene guardería.



El 96% tiene alguna actividad de culto religioso, el 71% labora (46% en artesanías), 22% estudia, 55% recibe visitas, 17% tiene visita íntima (en mujeres es 11.6%).

De nuestros jinetes: el 36.7% percibe que hay autogobierno o cogobierno; más de la mitad ha tenido que pagar por servicios o prestaciones (por ejemplo 43% pagó por tener aparatos eléctricos, 34% por cambio de celda); 34% ha sido víctima de algún delito (87% robo, 25% lesiones, 18% extorsión); y el 26% siente una gran inseguridad en el reclusorio.

Agreguemos algunos datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, considerando que las diferencias entre los establecimientos estatales (CERESOS) y los federales (CEFESOS) son remarcables.

Las deficiencias más marcadas en los CERESOS son: no separación de procesados y sentenciados (66.4%), insuficiencia de custodios (61%), instalaciones sanitarias (59%), no clasificación (58%), deportes (40%), servicios de salud (38%), hacinamiento (38%), sobrepoblación (35.4%).

En los CEFESOS las deficiencias notables son: servicios de salud (87%), insuficiencia de custodios (87.5%), educación (43%), separación de procesados y sentenciados (31.3%).

En cuanto a la violencia, los CERESOS reportan 70 homicidios (casi el doble que el año anterior), 100 suicidios, 622 riñas y ocho motines, en tanto que los CEFESOS tienen un homicidio, 14 suicidios y 304 riñas.



Por COVID-19, en CERESOS hubo 2669 contagios, 163 defunciones y 67 muertes sospechosas. En CEFERESOS fueron 302 contagios y 13 muertes.

El panorama es sombrío, la violencia muy alta. Recordemos que en los últimos 10 años tuvimos 12 motines con al menos 10 muertos. Solo el de Topochico tuvo 52 muertos. La probabilidad de morir en prisión es muy alta.

La cuestión se hace más grave cuando vemos que hay momentos en los que la mitad de la población en los centros son presos sin condena, es decir, son procesados. La prisión preventiva es la contradicción más ostentosa que puede existir frente a la presunción de inocencia, difícil de explicar esta pena anticipada, y peor cuando no hay separación con los condenados y se aplica el mismo régimen.

Para completar la aberración, se ha introducido la prisión preventiva oficiosa, frente a la que no hay defensa y cuyos presupuestos y delitos en que procede se han multiplicado ampliamente. Sumémosle a esto la duración de los procesos, que, si bien se ha abreviado, aún es exagerada, y tendremos el terrorífico cuadro de pasar meses o años en prisión con presunción de inocencia.

Los problemas de sobrepoblación y hacinamiento también son parte importante de la crisis. En este siglo el aumento de población penitenciaria ha sido terrible, en línea ascendente hasta 2015, año en que llegamos a un cuarto de millón de personas en prisión, con una sobrepoblación mayor al 30%, lo que se transforma en una verdadera crisis humanitaria, ya que cada persona privada de libertad tiene al menos



cinco familiares o dependientes, por lo que se convierte en un problema para millones de personas.

Gracias en mucho al nuevo sistema y algunas medidas apropiadas, se logró disminuir la población a menos de 200 000 internos, pero esto no duró mucho, pues tenemos un nuevo aumento que amenaza con superar lo ya pasado. Estadísticamente, en lo general no hay sobrepoblación, pues aparentemente hay más espacios que presos, pero esto es engañoso, pues hay centros con una gran sobrepoblación y otros, como los CEFERESOS, que tienen espacios disponibles. (Ver tabla 2)

La cuestión de la sobrepoblación penitenciaria es mundial y ha sido una de las preocupaciones constantes de las Naciones Unidas, que ha tratado el tema en todos sus congresos, y ha producido material importante buscando soluciones. Es notable el trabajo del ILANUD en el tema.

Los defectos y problemas de la prisión se exacerban con la sobrepoblación, pues los servicios se enrarecen y se encarecen, el personal no se da abasto y, si además hay hacinamiento, los roces y conflictos interpersonales aumentan. Imposible cumplir la calidad de garante a la que hicimos referencia.

Es indudable que el aumento de la criminalidad hace crecer la población penitenciaria, pero, al revés, el aumento de presos no tiene efectos claros para reducir el delito, por lo que debemos buscar otras formas de prevención y de reacción social ante la criminalidad.

Por todo lo anterior, es necesario proponer soluciones



**Tabla 2.** Comparativo de capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria en México (1990-2021)

| <b>Años</b> | <b>Capacidad instalada</b> | <b>Población Total</b> | <b>Sobre-población</b> | <b>Porcentaje de Sobrepoblación</b> |
|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1990        | 61 173                     | 93 119                 | 31 946                 | 34.3%                               |
| 1991        | 72 872                     | 86 655                 | 13 783                 | 18.9%                               |
| 1992        | 80 969                     | 85 712                 | 4 743                  | 5.9%                                |
| 1993        | 86 065                     | 91 364                 | 5 299                  | 6.2%                                |
| 1994        | 88 071                     | 86 326                 | -1 745                 | -2.0%                               |
| 1995        | 91 422                     | 93 574                 | 2 152                  | 2.4%                                |
| 1996        | 97 565                     | 103 262                | 5 697                  | 5.8%                                |
| 1997        | 99 858                     | 114 341                | 14 483                 | 14.5%                               |
| 1998        | 103 916                    | 128 902                | 24 986                 | 24.0%                               |
| 1999        | 108 808                    | 142 800                | 33 992                 | 31.2%                               |
| 2000        | 121 135                    | 154 765                | 33 630                 | 27.8%                               |
| 2001        | 134 567                    | 165 687                | 31 120                 | 23.1%                               |
| 2002        | 140 415                    | 172 888                | 32 473                 | 23.1%                               |
| 2003        | 147 809                    | 182 530                | 34 721                 | 23.5%                               |
| 2004        | 154 825                    | 193 889                | 39 064                 | 25.2%                               |
| 2005        | 159 628                    | 205 821                | 46 193                 | 28.9%                               |
| 2006        | 164 929                    | 210 140                | 45 211                 | 27.4%                               |
| 2007        | 165 970                    | 212 841                | 46 871                 | 28.2%                               |
| 2008        | 171 437                    | 219 754                | 48 317                 | 28.2%                               |
| 2009        | 173 060                    | 224 749                | 51 689                 | 29.9%                               |
| 2010        | 181 876                    | 219 027                | 37 151                 | 20.4%                               |
| 2011        | 185 561                    | 227 671                | 42 110                 | 22.7%                               |
| 2012        | 188 147                    | 237 580                | 49 433                 | 26.3%                               |
| 2013        | 195 278                    | 242 541                | 47 263                 | 24.2%                               |
| 2014        | 197 993                    | 248 487                | 50 494                 | 25.5%                               |
| 2015        | 202 896                    | 255 138                | 52 242                 | 25.7%                               |



|      |         |         |         |       |
|------|---------|---------|---------|-------|
| 2016 | 209 232 | 236 886 | 27 654  | 13.2% |
| 2017 | 213 086 | 209 782 | -3 304  | -1.6% |
| 2018 | 215 666 | 202 889 | -12 777 | -5.9% |
| 2019 | 215 198 | 200 753 | -14 445 | -6.7% |
| 2020 | 217 094 | 214 231 | -2 863  | -6.4% |
| 2021 | 217 042 | 223 416 | 6 374   | 2.9%  |

Fuente: Informes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación

Nota: Las cifras son al mes de junio de cada año

ante una situación tan agobiante; se trata no de mejorar la prisión, sino de encontrar algo mejor que la prisión. Se entiende que la prisión no va a desaparecer (al menos no a corto plazo) como esperan algunos idealistas, y que en la búsqueda de alternativas no podemos abandonar una realidad dada, pero sí podemos, al menos, humanizarla.

Es lógico que primero debe haber una política criminológica general de prevención y de políticas sociales pertinentes; se trata de evitar llegar a la política criminal puramente penal, que debe ser la última ratio. La justicia penal no puede substituir a la justicia social.

A nivel legislativo es claro que necesitamos un código penal moderno, único para toda la República, que siga el modelo de un derecho penal mínimo, con diversificación de formas de resolución de conflictos, alternativas a la prisión, ampliación de garantías, apoyo a las víctimas y prevención más que represión.



Nada más alejado del modelo represivo-retributivo, que propone aumento de punibilidades, endurecimiento de las penas, mayor número de tipos penales, más prisión y menos beneficios penitenciarios, pasar a los menores infractores a la justicia penal, bajar la edad de responsabilidad y mayor discrecionalidad policiaca.

Hay que limitar el ámbito de la justicia penal descriminalizando, es decir, haciendo perder a una infracción su carácter penal, lo que puede lograrse por diversas formas: abrogando, legalizando, despenalizando, disminuyendo substancialmente la pena.

Debe buscarse desjudicializar, es decir, mantener a los individuos fuera del sistema penal, derivando la solución de conflictos a otros ámbitos: negociación, mediación, conciliación, arbitraje, resolución comunitaria, justicia restaurativa.

En la etapa anterior al juicio hay que evitar los plazos largos para poner a disposición del juez, así como la detención es institución penitenciaria; el arraigo (domiciliario o en lugar especial) puede ser una alternativa, pero se ha considerado otra forma de violación a la presunción de inocencia.

Durante el juicio se plantea el problema de la prisión preventiva o provisional, que ya mencionamos. Todas las normas internacionales insisten en que debe ser una medida excepcional, pero hay un abuso de esta figura, sobre todo en su forma obligatoria u oficiosa.

Múltiples alternativas se han propuesto: fianza, garantía, vigilancia especial, vigilancia electrónica, supervisión, entrega de pasaporte, pasar a firmar o presentarse ante el juez en día determinado o al ser llamado, entre otras.





Así, es necesario dotar al juez de un abanico de alternativas a la pena de prisión y que pueda elegir entre un catálogo de penas y medidas no privativas de la libertad, por ejemplo: amonestación, apercibimiento, reprensión, condena condicional, suspensión de la ejecución, sentencia diferida, privación de derechos, multa, incautación, confiscación, indemnización, vigilancia oficial, servicios a la comunidad, tratamiento o asistencia, arresto domiciliario, monitoreo electrónico, trabajo obligatorio, confinamiento, caución de no ofender.

Ya dictada la sentencia de privación de la libertad, en la ejecución existen diversas medidas para reducir la pena de prisión o que permiten otras alternativas. Lo que ha dado excelentes resultados es un sistema progresivo (y mejor si es progresivo-técnico) que alivia la presión de la sobrepoblación, pero requiere de personal calificado, clasificación e individualización, así como diversificación de instalaciones.

Como medidas de semilibertad, se han probado varias: reclusión de fin de semana, nocturna con libertad diurna, arresto domiciliario, reclusión vacacional, centros de transición, prisión abierta.

Por otro lado, la excarcelación anticipada tiene varias figuras y formas según los diferentes sistemas, entre las que encontramos libertad condicional, preparatoria o bajo protesta, remisión parcial de la pena, *parole* (libertad vigilada), perdón de la víctima, por motivos humanitarios. Mención aparte merecen las figuras del indulto, la amnistía y la gracia (perdón), concedidas por autoridades no judiciales.



Con lo anterior hemos planteado la cantidad de posibilidades para disminuir la prisión y el daño que produce y hay, desde luego, otros muchos aspectos que pueden ayudar, como por ejemplo el acceso a una buena defensa, o el planteamiento de *numerus clausus*, en que la prisión no recibe más internos de las plazas que tiene.

Terminamos este apartado afirmando que las leyes no nos ayudan. La Constitución se ha ido convirtiendo en un código penal; la tendencia es hacia un derecho penal retributivo y represivo; la legislación procesal no termina de aplicarse en plenitud y la Ley Nacional de Ejecución Penal, que deroga la Ley que establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, es un ordenamiento anticriminológico y va contra la normatividad internacional de la materia, principalmente, las Reglas Mandela y las Reglas de Tokio, pues quitó el régimen progresivo técnico, limitó los beneficios, no permite el tratamiento y considera la reinserción como la libertad tras el cumplimiento de la sanción.

## Las víctimas

Otro gran reto al que deseamos referirnos es el de la justicia para las víctimas del delito. Entiéndase bien que hablamos de *justicia* y no solo de asistencia, pues esta debe ser tan solo uno de los componentes de la justicia.

El arribo de la victimología en la última parte del siglo xx y su rápido desarrollo produjeron un giro interesante en las



ciencias penales al llamar la atención sobre la víctima del delito y hacer consciente su abandono no solo en los aspectos teóricos, sino también en la realidad.

Desde el horizonte criminológico, los estudios se habían centrado en la figura del delincuente y desde el punto de vista jurídico, y el derecho penal se ocupaba más en la teoría del delito.

En sus orígenes, por victimología se entienden tres entidades diferentes: el estudio científico del fenómeno victimal, el planteamiento sobre los derechos de la víctima y un movimiento en defensa de las víctimas desde diversas trincheras.

Ahora queda clara la diferencia entre la victimología, ciencia fáctica que ha logrado una gran autonomía, y el derecho victimal, ciencia jurídica que estudia los derechos de las víctimas. Los movimientos, grupos y asociaciones que defienden a las víctimas han aportado interesante información y han logrado grandes avances en la difusión y aplicación de los derechos victimales.

Por víctima, la victimología entiende todo aquel que sufre un daño por culpa propia o ajena, o por causa fortuita; este es un enfoque de victimología general. Para los efectos de este estudio, nos ocuparemos de las víctimas de un hecho considerado delictuoso (aunque no toda forma de victimización está tipificada).

Para la Organización de las Naciones Unidas, en su célebre Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia, relativos a las víctimas de delitos y a las víctimas



del abuso de poder,<sup>10</sup> se entenderá por víctimas del delito a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Es importante el señalamiento que se hace en la declaración de que puede considerarse como víctima a una persona independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador, e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.

Además, se incluye, en su caso, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

En esta interpretación extensiva del concepto víctima nos damos cuenta de la gravedad del problema en cuanto a victimización, ya que se considera no solamente a la víctima directa (sujeto pasivo del delito), sino también a las víctimas indirectas o secundarias.

Si, como ya mencionamos, en sus estudios victimológicos de gran alcance el INEGI ha calculado más de 20 millones

**10** Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adopción: Asamblea General de la ONU, Resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028.pdf> Consultado el 11 de noviembre de 2021.



de víctimas directas (mayores de 18 años) al año en nuestro país (ENVIPE 2021), podemos deducir que la cantidad de víctimas totales es escalofriante, y que la victimización criminal puede ser el reto de más urgente solución para México.

Si contamos con casi 30 000 víctimas directas por cada 100 000 habitantes, quiere decir que uno de cada tres hogares mexicanos ha tenido al menos una víctima directa el año anterior, victimizando al resto de la familia. Si agregamos a esto las víctimas de la pandemia y de la situación económica, concluimos que México es un país altamente victimizado.

Desde el punto de vista jurídico, la declaración de la ONU de 1985 representó un avance enorme que nos sirvió de base para propugnar sendas reformas a nuestra Constitución en 1993, 2000 y 2008, que no solo aceptan la existencia de la víctima, sino que le reconocen una serie de derechos que son fundamentales para estructurar un verdadero derecho victimal.

Si el sistema constitucional de justicia a las víctimas es muy bueno, no lo ha sido la legislación secundaria, pues la Ley General de Víctimas de enero de 2013 fue publicada a pesar de las múltiples observaciones que se le habían hecho, alegando que era “perfectible”. Para mayo de ese año, se le habían hecho reformas a 180 de sus 189 artículos y, en lugar de hacer una ley nueva, se ha seguido reformando. Hasta este momento, ya lleva más de 350 cambios.

Con una ley así, era muy difícil que pudiera funcionar un verdadero Sistema Nacional de Víctimas, cuya Comisión Ejecutiva se fue desmoronando hasta quedar sin un solo comisionado.



Se ha repetido que este debe ser el siglo de las víctimas, y creemos que debe ser así. Frente a un derecho penal cansado y en muchos aspectos inoperante se alza el derecho victimal. No se trata ya de mejorar el derecho penal sino de encontrar algo mejor; esto puede ser el derecho victimal, que nos ofrece un panorama nuevo y prometedor.

Si tenemos la declaración de la ONU y una buena base constitucional, podemos hacer una buena legislación victimal que se apegue a la realidad y no cree falsas expectativas a las víctimas, que sea jurídicamente técnica y no tan solo declaraciones y buenos deseos, y que tenga sustento presupuestario y pueda crear un verdadero sistema de justicia.

Es claro que para operar el sistema se necesita personal especializado. No bastan personas bienintencionadas; se necesitan victimólogos. Y en este punto también hay grandes avances: desde la maestría implementada en el INACIPE, hasta diversos cursos de especialización y postgrado en distintas instituciones.

Hay una urgencia por la atención a víctimas y la prevención de la victimización, sobre todo tratándose de ciertos grupos en los que la vulnerabilidad es más patente, como los menores de edad, los migrantes y desplazados, las mujeres y los periodistas.

Debe, por tanto, desarrollarse una verdadera política victimal, enfocada a la víctima, paralela a la política criminológica e integrante de la política general, principalmente en lo referente a justicia social.



## La prevención

Es principio reconocido desde los orígenes de la criminología que debe darse prioridad a la prevención sobre la represión; el fracaso de los sistemas represivos ha fortificado esta idea. La denominación misma de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas nos demuestra lo anterior, pues son, desde 1955, congresos sobre la prevención del delito.

Por prevenir debe entenderse prever, conocer de antemano un daño o perjuicio, así como preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. En nuestra materia, se trata de conocer con antelación las probabilidades de la comisión de una conducta antisocial, disponiendo los medios necesarios para evitarla.

La prevención no puede ser improvisada, es necesario planificarla, para lo cual es indispensable en primer lugar tener el conocimiento integral del problema, es decir, de los factores criminógenos que favorecen o directamente provocan la delincuencia o la inadaptación social.

En nuestro país la base para la prevención es el Plan Nacional de Desarrollo (en el momento 2019-2024), del que se desprende la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (que es más una serie de declaraciones y buenos deseos que una verdadera estrategia). En julio de 2020 se publica el Programa Sectorial de Seguridad Pública, este sí con objetivos prioritarios metas y parámetros, pero es prepanémico, por lo que es necesario hacer una revisión general.



El cambio de realidad hace variar los parámetros, el programa debe modificarse y contemplar los diversos escenarios a los que hicimos referencia, haciendo un plan de prevención inmediato, mientras dura la pandemia, y planes a corto, si termina pronto, y largo plazo, si continúa durante más tiempo.

Actualmente, a nivel mundial, una peculiaridad de la prevención es su orientación holística, un enfoque general que considera al crimen no solamente como un problema policiaco o de justicia penal, sino como un fenómeno complejo, multifactorial, que no puede prevenirse con un solo programa, sino con la concurrencia de diversos programas, aunque no estén referidos directamente al área penal.

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio,<sup>11</sup> histórico documento en el que los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad, considerando como valores fundamentales:

- La libertad, con gobiernos democráticos y participativos.
- La igualdad de derechos y oportunidades.
- La solidaridad, con equidad y justicia social.
- La tolerancia, respeto a la diversidad, paz y diálogo.

**11** Declaración del Milenio. Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/555/2, 2000. <https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf> Consultado el 13 de noviembre de 2021.





- El respeto a la naturaleza y la conservación de recursos naturales.
- La responsabilidad común, compartida y ejercida multilateralmente.

En septiembre de 2015, la Asamblea General aprueba una resolución titulada “Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,<sup>12</sup> en la que se retoman los objetivos de la Declaración del Milenio, ahora con 17 objetivos y 169 metas.

La agenda propone tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, que se desenvuelven en cinco esferas, a saber: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

La agenda señala los siguientes 17 objetivos:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equita-

**12** Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf> Consultado el 16 de noviembre de 2021.



tiva de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteni-



blemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener la pérdida de biodiversidad.

**Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.**

**Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y re-vitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.**

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible



Fuente: Fundación Carolina y la Agenda 2030.

Cada objetivo tiene metas concretas, con lo que se puede hacer una evaluación. Como puede verse, hay interconectividad en todas las dimensiones, los objetivos están unidos en forma conexas e indivisible, y las metas tienen un carácter integrado, lo que lleva a una visión holística.



En nuestro tema, la prevención del delito, la seguridad y el Estado de derecho son presupuestos necesarios para el cumplimiento de los demás objetivos, y solo se puede llegar a sitios inclusivos y seguros si se realizan las metas propuestas.

La interdependencia es clara, pues es muy difícil hacer prevención de la violencia donde hay pobreza, hambre, enfermedad, desigualdad, falta de oportunidades y medios. No se puede hablar de “justicia” en ese entorno; no se puede substituir la justicia social con justicia penal.

Es natural que nuestro punto de referencia sea el Objetivo 16, referido a sociedades pacíficas y acceso a la justicia, por lo que reproducimos el contenido junto con las metas concretas que permiten no solo lograr el objetivo, sino hacer una evaluación a su cumplimiento.

- Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
- 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
- 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
- 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.



- 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
- 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
- 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
- 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que correspondan a las necesidades.
- 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
- 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
- 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
- 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
- 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.



Nuestra propuesta es tomar como base la Agenda 2030 para la realización de un plan de prevención del delito. Podemos observar en las metas del Objetivo 16 los temas fundamentales que hemos mencionado en este estudio: violencia, Estado de derecho, corrupción, transparencia, discriminación, impunidad, rendición de cuentas, inseguridad.

Y, en los demás objetivos, vemos la referencia a factores criminógenos como la pobreza, la insalubridad, la educación insuficiente, la falta de crecimiento económico, desigualdad, daño ecológico, entre otros.

Si a esto integramos los programas sociales y económicos de la ONU, y las diversas reglas, declaraciones, normas e instrumentos para la prevención del delito, el tratamiento del delincuente y la justicia penal, estamos seguros de que podemos tener avances claros en la solución de problemas que agobian a la nación.



## Fuentes de consulta

14° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Kioto (Japón), 7 a 12 de marzo de 2021. Naciones Unidas, Nueva York, 2021. [https://www.unodc.org/documents/commissions/Congress/Kyoto\\_Declaration\\_booklet/21-02818\\_Kyoto\\_Declaration\\_eBook\\_S.pdf](https://www.unodc.org/documents/commissions/Congress/Kyoto_Declaration_booklet/21-02818_Kyoto_Declaration_eBook_S.pdf) Consultado el 8 de noviembre de 2021.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015. Disponible en: <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf> Consultado el 16 de noviembre de 2021.

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Naciones Unidas, Oficina de Derechos Humanos, 1988. Consultado el 11 de noviembre de 2021.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Nueva



York, 2004. Disponible en: [https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corruption/Convencion\\_de\\_las\\_NU\\_contra\\_la\\_Corrupcion.pdf](https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corruption/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf) Consultado el 08 de noviembre de 2021.

Declaración del Milenio. Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/555/2, 2000. <https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf> Consultado el 13 de noviembre de 2021.

Declaración sobre las Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1992

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Asamblea General de la ONU, Resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028.pdf>

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices RIAD). Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1990.

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Principales Resultados, INEGI, México, 2021. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf)

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). INEGI, México, 2021. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/>





- doc/envipe2021\_presentacion\_nacional.pdf Consultado el 09 de noviembre de 2021.
- Estudio Mundial sobre el Homicidio. Resumen Ejecutivo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, 2019. [https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS\\_EN\\_ESPANOL.pdf](https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf) Consultado el 09 de noviembre de 2021.
- Informe del 13° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal Doha, 12 a 19 de abril de 2015. Naciones Unidas, Nueva York, 2015. [https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504154\\_Spanish.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504154_Spanish.pdf). Consultado el 8 de noviembre de 2021.
- Quiroz Cuarón, Alfonso. “La criminalidad en la República mexicana”. *Cuadernos de Sociología*, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional, México, 1958.
- Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok). Naciones Unidas, 2010.
- Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Naciones Unidas, 2015.
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). Naciones Unidas, 1990.
- Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Naciones Unidas, 1985.
- The Nobel Price. *Press release*. <https://www.nobelprize.org/>



prizes/medicine/2017/press-release/ Consultado el 9 de noviembre de 2021.

World Justice Project. *Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021*, Washington, 2021. [https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2021/04/1\\_msi-2020-2021-ESP.pdf](https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2021/04/1_msi-2020-2021-ESP.pdf) Consultado el 08 de noviembre de 2021.



**PRINCIPALES RETOS**  
QUE AFRONTA LA  
**CRIMINOLOGÍA**  
EN EL SIGLO XXI

Edición al cuidado de la Dirección de  
Publicaciones y Biblioteca del Instituto  
Nacional de Ciencias Penales  
Octubre 2023

Edición de distribución gratuita